

1502712-49.2021.8.26.0616
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Davi de Castro Pereira Rio
Comarca: Mogi das Cruzes
Foro: Foro de Mogi das Cruzes
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 12/05/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ANDERSON DE JESUS SANTOS e outro

Juiz de Direito: Dr. Davi de Castro Pereira Rio

VISTOS.

ANDERSON DE JESUS SANTOS e JOÃO VITOR SILVA BARBOZA, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas cominadas no artigo 157, § ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mogi das Cruzes
Foro de Mogi das Cruzes
2ª Vara Criminal
Avenida Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

1502712-49.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1502712-49.2021.8.26.0616
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ANDERSON DE JESUS SANTOS e outro

Juiz de Direito: Dr. Davi de Castro Pereira Rio

VISTOS.

ANDERSON DE JESUS SANTOS e JOÃO VITOR SILVA BARBOZA, devidamente qualificados nos

autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos nas penas cominadas no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. art. 71, caput, todos do Código Penal, porque segundo relata a denúncia, no dia 10 de dezembro de 2021, por volta das 14hs10min e no dia 14 de dezembro de 2021, por volta das 15hs, nas dependências da empresa "Riviera Metais", situada na Avenida Henrique Peres, nº 116, Mogi das Cruzes/SP, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 30 (trinta) quilos de metais, avaliados em R\$ 600,00 (seiscentos) reais, além da quantia de R\$ 600,00 (seiscentos) reais, pertencentes à vítima Andrew de Souza Vieira de Menezes.

Recebida a denúncia (fls. 85/86), os réus foram regularmente citados (fls. 85/86) e apresentaram respostas escritas à acusação às fls. 130 e 148.

Em audiência de instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, os acusados foram interrogados (fls. 226).

Encerrada a fase de instrução, o representante do Ministério Público, em sede de alegações finais, pleiteou a condenação dos acusados nos exatos termos em que narrado na denúncia.

A Defesa do acusado João Vitor Silva Barboza apresentou alegações finais às fls. 248/252, oportunidade em que após tecer considerações acerca das provas produzidas em Juízo, pleiteou inicialmente a nulidade do reconhecimento pessoal levado a efeito na delegacia de polícia. Subsidiariamente, pleiteou a imposição de pena no mínimo legal, o afastamento da causa de aumento de pena de emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, a imposição de regime menos gravoso para início de cumprimento de pena, bem como o direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, a defesa do acusado Anderson de Jesus Santos apresentou alegações finais às fls. 255/266, oportunidade em que pleiteou a absolvição do réu, alegando a inexistência de prova suficiente nos autos para ensejar a condenação. Subsidiariamente requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o afastamento da causa de aumento pelo emprego da arma de fogo, a imposição de regime menos gravoso para início de cumprimento de pena, o reconhecimento da detração penal, bem como o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.
DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito ficou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelos boletins de ocorrência de fls. 10/14 e 15/17, pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 18, 19 e 20, pelo auto de reconhecimento de pessoa de fls. 21 e 22, pelos laudos periciais de fls. 169/172 e 173/175, bem como pelas demais provas produzidas em Juízo.

A autoria do delito é incontroversa.

O acusado Anderson de Jesus Santos confessou apenas a prática do crime de roubo cometido no dia catorze na companhia de um colega conhecido pelo apelido de "Neguinho", tendo pegado o veículo emprestado do corréu João Vitor no mesmo dia do roubo.

O acusado João Vitor Silva Barboza disse que, na época dos fatos, havia emprestado o carro ao corréu Anderson que, por sua vez, emprestou a terceiro. Contou não conhecer a vítima Andrew e que conhecia o corréu há cerca de quatro anos.

Nada obstante, as versões exculpatórias apresentadas pelos acusados ficaram isoladas diante do conjunto probatório.

A vítima Andrew de Souza Vieira de Menezes disse que foi vítima de roubo em duas oportunidades cometido pelos mesmos roubadores. Contou que, no primeiro roubo cometido em uma sexta-feira, foi abordado por dois indivíduos que subtraíram dinheiro e alguns materiais da empresa. Disse que havia um terceiro indivíduo que aguardou no veículo, indivíduo no qual não pode vê-lo. Afirmou que, no segundo roubo cometido na terça-feira seguinte, os acusados retornaram armados falando “ó nós aí de novo”, tendo subtraído dinheiro. Reconheceu pessoalmente na delegacia de polícia um dos réus e o outro por meio da fotografia estampada no documento que o acusado deixou cair no veículo que foi apreendido. Disse ter visualizado os dois acusados nas duas oportunidades, reconhecendo-os em audiência como sendo os roubadores.

Destaco que o depoimento prestado pela vítima assume grande importância, uma vez que, em crimes dessa natureza, a sua palavra, desde que coerente com os demais elementos dos autos, revela especial relevância probatória. Sobre a questão já se decidiu:

“Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la”. (TACRIM-SP – AC – Rel. Luiz Ambra – RT 732/633).

“Nos crimes cometidos na clandestinidade, dentre os quais, o roubo, as palavras do ofendido, desde que firmes e seguras, adquirem especial relevo, máxima se este não conhecia o acusado (TACRIM –SP-AC-Rel. San Juan França –RT 717/412).

O policial militar Reinaldo Gonçalves dos Santos contou que foi irradiado via COPOM o cometimento de um delito de roubo, de modo que se dirigiu até o local, obtendo informações acerca do delito, inclusive a informação do veículo utilizado pelos roubadores. Assim, disse que em patrulhamento de rotina avistou o veículo informado e, ao seu lado, um indivíduo que, posteriormente submetido a reconhecimento, foi reconhecido pela vítima como sendo um dos roubadores.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Bruno Fernandes Galbiatti, acrescentando apenas que o indivíduo que foi abordado confessou a prática do delito de roubo.

Deveras, nada desautoriza o depoimento prestado pela policial, no caso concreto.

Ao contrário, a testemunha, ouvida em juízo e na fase extraprocessual, apresento versão coerente e detalhada dos fatos.

Destaco, ademais, que não há motivos para distinguir a validade do depoimento de policiais das demais provas orais produzidas em juízo, porque eles, como quaisquer testemunhas, depõem sob compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de suas afirmações, até que se demonstre cabalmente o contrário.

Neste sentido é o entendimento do i. Desembargador Hermann Herschander:

“Nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado,

sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública. Inexistindo qualquer indício de que os policiais tivessem algum interesse em incriminar falsamente o apelante, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito." (Apelação Criminal nº. 0015247-38.2012.8.26.0604, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. 03 de julho de 2014, Des. Rel. Herman Herschander)".

No caso em tela, todas as provas comprovam seguramente os fatos imputados aos acusados. Ademais, o acusado Anderson admitiu a prática de um dos delitos praticados.

Ressalto que a vítima não só relatou os fatos com clareza e de maneira detalhada, como também reconheceu os acusados de maneira absolutamente segura, sem demonstração de qualquer dúvida.

Neste ponto, consigno decisão do Supremo Tribunal Federal, por meio da qual atestam que "o reconhecimento dos réus, em juízo, por testemunhas idôneas e insuspeitas, desmoraliza a negativa dos réus, que, a prevalecer, tornariam inexplicáveis os reconhecimentos feitos" (RCrim 1.312, DJU 7.11.78, p. 8823).

Considera-se, pois, provada a autoria do delito quando seu autor é reconhecido com segurança pela vítima, não havendo que se falar em nulidade do reconhecimento levado a efeito.

Ademais, há de se ressaltar a inexistência de qualquer irregularidade nos reconhecimentos levados a efeito tanto na Delegacia quanto em Juízo, pois, como é cediço, o artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, é expresso ao estipular que a pessoa a ser reconhecida deverá ser colocada ao lado de outras, se possível.

Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal que "A validade do reconhecimento fotográfico, como meio de prova no processo penal condenatório, é inquestionável e reveste-se de eficácia jurídica suficiente para legitimar, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção, como no caso, a prolação de um decreto condenatório" (RT 677/422 em igual sentido, outro julgado também da Suprema Corte, RT 542/433).

Confira-se:

"Prova - Reconhecimento pessoal ou fotográfico - Meio probatório de inegável valor, podendo ser desconsiderado somente quando houver alguma circunstância que torne suspeita a identificação" (RT - 830/676).

"Para a realização do reconhecimento pessoal do acusado, não é necessário que ele seja colocado junto com outras pessoas que tenham alguma semelhança com ele, pois o art. 226, II, do CPP prevê tal procedimento desde que seja possível, não havendo, portanto, obrigatoriedade" (RJTACrim/SP - nº 40/241).

Ademais, a certeza da prática do delito não está amparada exclusivamente no reconhecimento, mas também com base nos demais elementos constantes dos autos, quais sejam, a confissão apresentada por um dos réus e a própria forma em que os réus foram detidos.

Com relação à causa especial de emprego de arma de fogo, esta também restou nitidamente comprovada pelo depoimento da vítima.

De fato, entendo ser desnecessária a apreensão da arma de fogo, para fins de majoração da pena, devendo, contudo, possuir respaldo probatório suficiente a ensejar o aumento.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“ROUBO - Uso de arma de fogo - Falta de sua apreensão - Fato que não impede o aumento da pena - Substituição por outros meios de provas, inclusive a testemunhal - Condenação - Decisão confirmada (TACrimSP, RT 680/362).”

“ROUBO QUALIFICADO - Emprego de arma - Caracterização levando em conta a palavra da vítima - Admissibilidade se inexistente prova em contrário. (RT 751/617).”

Destaco que o concurso de duas ou mais pessoas também se evidenciou, ante o teor da prova oral colhida.

Assim, comprovou-se que os acusados, agiram em concurso de agentes, unido pelo mesmo intento criminoso, sendo que a participação de cada um foi decisiva para juntos obterem o sucesso na empreitada criminosa com emprego de arma de fogo.

Importante marcar que:

“No concurso de agentes no crime de roubo, respondem pela violência todos os partícipes que agiram dolosamente no sentido de seu emprego, pouco importando qual tenha sido a atuação específica de cada um deles” (TJPR-Ac- Rel. Carvalho Seixas- RT 482/390).

“O emprego de arma por um dos agentes importa no aumento da pena para todos que do crime participaram” (TJRJ-Ac. Rel. A.P. Albuquerque Jr RT 504/407).

Dessa forma, a autoria e a materialidade do delito ficaram sobejamente comprovadas, não havendo qualquer elemento de prova a infirmar o tão robusto acervo probatório existente nos autos.

Passo, então, à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59 do Código Penal, fixo as pena-base no mínimo legal, ausentes motivos para maior rigor.

Na segunda fase de fixação da pena, incabível o reconhecimento da circunstância atenuante referente à confissão, uma vez que esta não fora integral e teve nítido cunho exculpatório.

Na terceira fase de fixação da pena, considerando a comprovação da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, aumento-lhe a pena em um terço, fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Ainda na terceira fase de fixação, levando-se em conta o emprego de arma de fogo na execução do delito, cabível o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em dois terços, fixando-a em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Por fim, ainda na terceira fase de fixação da pena, verifico que foram praticados dois delitos em continuidade delitiva, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em um sexto, alcançando, assim, a pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Assim, fixo a pena definitiva em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Em razão da ausência de informações suficientes acerca das condições financeiras dos réus, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Torno essa pena definitiva, à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, observado o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal, combinado com o artigo 59 do mesmo estatuto, sendo o regime fechado o único compatível para atender as finalidades de prevenção e repressão da pena.

Deveras, o artigo 59 do Código Penal fornece critérios para que seja proferida a resposta jurisdicional mais adequada ao caso concreto, dentre tais critérios inclui-se as consequências do crime.

Destarte, ainda que, na hipótese concreta, do ponto de vista da vítima, o roubo não tenha produzido consequências de especial gravidade, a imposição do regime mais severo se impõe diante dos gravíssimos danos que os crimes dessa natureza produzem atualmente para a sociedade.

Nego o direito de recorrerem em liberdade, ante todas as razões já expostas.

De fato, a manutenção da prisão é medida extremamente necessária, a fim de que seja assegurada a manutenção da ordem pública, e também visando à garantia de aplicação da lei penal.

Não há elementos para formar a convicção de que atenderiam ao futuro chamado judicial se fossem, agora, colocados em liberdade, mormente após a condenação.

De se destacar que ficou comprovado ao longo da instrução probatória que os acusados são pessoas de grande periculosidade retornando ao estabelecimento comercial da vítima em data posterior para o cometimento de novo delito e, portanto, devem permanecer preso cautelarmente como única forma de resguardar a ordem pública.

Ressalto que estão presentes todas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva dos acusados às fls. 53/55 e 85/86.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para declarar ANDERSON DE JESUS SANTOS e JOÃO VITOR SILVA BARBOZA como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. art. 71, caput, todos do Código Penal, CONDENANDO-OS ao cumprimento de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal, reajustado desde a prática da conduta delituosa.

Os réus deverão iniciar o cumprimento da pena no regime fechado e não poderão apelar em liberdade, pelas razões já expostas.

Recomendem-se os réus no estabelecimento prisional em que se encontram.

Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Mogi das Cruzes, 12 de maio de 2022.